

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

건설사업관리용역 시행 적정성 검토 철저 및 용역 설계비 최소화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	주 의	1	-		사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆◆발전소 ○부는 발전소 운영을 위한 토건 시설물 시공 및 유지관리 업무를 담당하면서 부설시공 및 안전사고의 예방 등을 위하여 'D 공사 건설사업관리 용역'을 시행하였다.
- 「건설기술진흥법」 제39조(건설사업관리 등의 시행) 등에 따라 일정 규모 이상의 공사 및 발주청의 건설사업관리 계획 수립이 필요한 경우에는, 토건 공사 안전강화 및 품질확보를 위하여 발주청은 건설사업관리용역을 시행하여야 하며, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침, 국토교통부 고시제 2020-987호」 및 우리회사 발전본부 구조기술처 공문 '중대재해처벌법관련 토건분야 건설사업관리 시행 알림, 20**.*.*'에 따라 역량평가 점수가 80점 이상일 경우에는 건설사업관리 용역을 시행(적용)해야 하지만 80점 미만일 경우 발주부서가 선택적으로 적용 가능하도록 되어 있다.
 - 또한 건설사업관리용역 관련 불필요한 예산 낭비 예방을 위하여, 본사 구조기술처 공문 '중대재해처벌법관련 토건분야 건설사업관리 시행 알림, 20**.*.*'을 통해 공사감독원이 충분히 현장 안전 및 품질 확보가 가능한 공사는 직접감독을 시행하고, 그렇지 않은 경우 불필요한 예산이 소요되지 않도록 적정한 용역비를 산정하여 건설관리 용역을 시행하도록 전사에 안내하였다.
- 그러나, ◆◆발전소 ○부에서는 'D공사 2차' 계약을 추진하면서, 역량평가 점수가 70점 임에도 건설사업관리용역을 시행하였으며, 또한 사업관리용역의 설계금액을 과다 계상하여 불필요한 예산이 낭비되는 결과를 초래 하였다.

- ❖ (관련부서 의견 및 검토의견) ○부 회파트에서는 국토부 및 한국건설엔지니어링 협회 등의 자료에 따라 건설사업관리용역 시행을 결정하였으며, 해당 설계금액의 적정성에 대하여는 「건설기술진흥법」에 따라 설계하였기에, 발주처에서는 대가를 임의로 조정할 수 없다고 주장하고 있다.
- 그러나, 본 건과 관련하여 건설사업관리용역 시행의 필요성 및 설계금액 산정의 적정성을 확인하기 위하여 우리회사의 건설사업관리용역 관리 총괄부서인 본사 ○○처로 질문서를 발송하였으며 이에 대한 ○○처의 답변(의견)은 아래와 같다.
 - ① 사업용역관리 시행의 적정성 : 시행 가능(가능은 하지만 시행 여부는 선택적)
 - 국토부 고시 ‘건설공사사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’에 따라 ◆◆발전소에서 자체 평가한 역량평가(70점)를 검토한 결과,
 - 최소 50~55점으로 축소 가능할 것으로 판단되고, 시공단계의 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 시행은 가능(그러나 건설사업관리 용역이 필수는 아님)
 - ② 사업관리용역 설계금액의 적정성 : 설계 과다
 - 설계금액 산정을 위하여 본 건의 건설사업관리용역 소요 투입 인원수는 *인·일로 산정하였으며, 유사 사례인 ⚡⚡공사에서 발주한 ‘F공사’의 건설사업관리용역 설계서를 참고할 경우 최소 *인·일로 축소가 가능
 - ※ 검증결과(설계대비 약 %)에 따른 사업관리용역 금액 재산정 결과
 - D 건설사업관리용역 : *백만 원 → *백만 원(약 ▽*백만 원 감액)
 - ③ 또한, 용역비가 과도하게 산정될 것으로 예상 된다면 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표 2 1. 6에 따라 공사의 특성 및 발주청 여건에 따라 최소한의 업무(공사의 특성 및 발주청 여건에 따라 업무를 추가하거나 제외하고 산정)만으로 용역비의 산정이 가능하며,
 - ④ 최근 발주한 건설사업관리 용역 사례분석 결과 건설사업관리 용역비는 공사비의 15~20% 수준으로, 본 건 건설사업관리용역비는 일정 부분 과도한 부분이 있다는 의견이다.
- 따라서 ‘D공사 건설사업관리 용역’ 계약 건의 설계금액은 과다계상 된 것으로 확인 된 바, 향후에는 건설사업관리용역의 시행과 관련되어 불필요한 예산이 낭비(건설사업 관리용역 시행의 필요성, 설계금액 과다 계상 금지 등)되지 않도록 전사적인 재발방지 대책이 필요하다.

조치사항

1. ○○처장은 공사의 안전강화 및 품질확보를 위한 「건설기술진흥법」, 국토부 고시 「건설공사사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」, 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 등에 따른 건설사업관리 용역 시행 관련, 우리회사의 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 사업소에서 반드시 필요한 경우에만 건설사업관리용역을 시행하도록 하며, 또한 사업관리용역 설계금액이 과다 계상 되지 않도록 재발방지 대책(필요시 전문기관 자문 등 시행)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)
2. ◆◆발전소장은 'D 공사 건설사업관리 용역'등과 관련되어 건설사업관리용역 설계금액을 과다 계상한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의 1)

조치부서 ○○처, ◆◆발전소 ○부

관련부서 ○○처, ◆◆발전소 ○부